

1503126-93.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... de que seria um dos responsáveis pelo tráfico de drogas no Morro São Bento, sendo detalhadamente descritas as circunstâncias da abordagem, da apreensão das drogas e das armas e da prisão, tudo de forma harmônica com o restante da prova oral, inclusive a parcial confissão.

Em regular cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de seu pai (Antonio de Freitas dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

3ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

1503126-93.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503126-93.2021.8.26.0536 - Controle nº 2021/000692

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO DE FREITAS DOS SANTOS JUNIOR

Juíza de Direito: Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Vistos.

ANTONIO DE FREITAS DOS SANTOS JUNIOR foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, c/c o artigo 69 do Código Penal, porque no dia 22 de setembro de 2021, durante a tarde, na Rua Caminho Presidente Vargas, nº 251, Morro do São Bento, nesta Cidade e Comarca, assim como na Rua Guaranis, nº 285, apartamento 303, Vila Tupi, na Praia Grande, armazenava, para fins de comércio, 414g (quatrocentos e quatorze gramas) de cocaína, enrolados em um plástico filme sobre o guarda-roupa, no primeiro endereço e, no segundo, 615g (seiscentos e quinze gramas) de maconha, acondicionados em tablettes; 23 (vinte e três) comprimidos de ecstasy; 121g (cento e vinte e um gramas) de cocaína, acondicionados em um saco plástico transparente; 186g (cento e oitenta e seis gramas) de maconha, divididos em 10 (dez) porções; 2 (dois) tubos de lança perfume parcialmente consumidos e um tubo vazio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como mantendo sob guarda, em desacordo com disposição regulamentar, 1 pistola, da marca Taurus, pt 100 AF-D, calibre 40, com numeração suprimida, municiada com 12 projéteis no carregador, e 1 pistola, da marca Taurus, G2C, calibre 9mm, municiada com 2 carregadores, com

numeração suprimida, com 10 projéteis em cada um, além de 1 (uma) balança de precisão; 35 (trinta e cinco) rolos de fita maxfics, do tipo "durex"; 2 (dois) rolos de filme PVC; 2 (duas) seladoras à vácuo, marca Cetiro; 1 (um) aparelho celular Redmi vermelho e preto da Xiaomi e 1 (um) aparelho celular azul Redmi da Xiaomi, tudo devidamente apreendido.

Auto de exibição e apreensão nas fls. 17-19, auto de constatação preliminar nas fls. 20-21, laudo de descrição dos aparelhos celulares nas fls. 129-132 e 133-136, laudo de descrição de objetos nas fls. 137-140, laudo de constatação de eficácia e descrição dls. 141-143, laudo das armas de fogo e munições nas fls. 148-156 e laudo de exame químico-toxicológico nas fls. 202-204.

Notificado em 22 de novembro de 2021 (fl. 168), apresentou defesa preliminar (fls. 175-176). A denúncia foi recebida em 13 de dezembro de 2021 (fls. 177-179), ao que se seguiu regular citação (fl. 206).

Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas e realizado o interrogatório (termos). Encerrada, as partes passaram aos debates, pugnando o Ministério Público pela procedência nos termos da denúncia e a defesa pela absolvição ou, subsidiariamente, pela concessão de benefícios.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitativa foi comprovada pelo resultado do laudo das armas de fogo e munições nas fls. 148-156 e laudo de exame químico-toxicológico nas fls. 202-204. Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido por este Juízo nos autos nº 1511001-36.2021.8.26.0562, os investigadores de polícia Wilson Barreto Filho e Carlos Eduardo da Silva Mota dirigiram-se à Rua Caminho Presidente Vargas, nº 251, Morro do São Bento, nesta Cidade e Comarca. No local, foram atendidos pelos pais do acusado e deram cumprimento à ordem judicial, encontrando 414 (quatrocentos e quatorze) gramas de cocaína enrolados em papel filme sobre o guarda-roupa do acusado. Além disso, encontraram um revólver de calibre 38, com documentação vencida, pertencente a Antonio Freitas dos Santos, pai do acusado – fato este que ensejara a lavratura de Boletim de Ocorrência distinto. Indagado sobre o entorpecente encontrado, o pai do acusado afirmou que estava no quarto de seu filho e certamente pertencia a ele, informando seu endereço de residência na cidade Praia Grande, para onde os investigadores seguiram. Lá, foram recepcionados pelo acusado, que prontamente admitiu haver entorpecentes na residência e indicou que estavam sobre seu guarda-roupa, no quarto. No lugar indicado, lograram êxito em encontrar 615g (seiscentos e quinze gramas) de maconha, acondicionados em tabletes; 23 (vinte e três) comprimidos de ecstasy; 121g (cento e vinte e um gramas) de cocaína, acondicionados em um saco plástico transparente; 186g (cento e oitenta e seis gramas) de maconha, divididos em 10 (dez) porções; 2 (dois) tubos de lança perfume parcialmente consumidos e um tubo vazio; 1 pistola, da marca Taurus, pt 100 AF-D, calibre 40, com numeração suprimida, municiada com 12 projéteis no carregador, e 1 pistola, da marca Taurus, G2C, calibre 9mm, municiada com 2 carregadores, com numeração suprimida, com 10 projéteis em cada um. Prosseguindo com a busca, encontraram, ainda, 35 (trinta e cinco) rolos de fita maxfics, do tipo "durex"; 2 (dois) rolos de filme PVC; 2 (duas) seladoras à vácuo, marca Cetiro; 1 (um) aparelho celular Redmi vermelho e preto da Xiaomi e 1 (um) aparelho celular azul Redmi da Xiaomi. Indagado, o acusado admitiu a propriedade do entorpecente encontrado na residência de seu pai (fls. 8, 9 e termo de 12/02/2022).

No auto de prisão em flagrante, Antonio de Freitas dos Santos, pai do acusado, narrou que os policiais civis chegaram à sua residência por volta das 06h30min e exibiram o mandado de busca e apreensão. Realizada a busca no imóvel, encontraram um embrulho de cocaína sobre o guarda-roupa no quarto de seu filho. Diante disso, mostrou-lhes contrato de locação firmado pelo acusado e explicou que embora residente em outro endereço, o filho dormia eventualmente no cômodo onde o entorpecente fora encontrado. Por fim, alguns policiais o conduziram à delegacia de polícia enquanto outros rumaram para a casa do acusado. Durante a instrução processual, afirmou que os policiais chegaram perguntando de uma antiga namorada de seu filho – Tuani – e que ao entrar na residência encontraram uma arma sua e, na sequência, no quarto utilizado por seu filho, um saco com algo que parecia queijo

mofado, por eles identificado como droga (fl. 10 e termo de 07/02/2022). Por sua vez, nas oportunidades em que foi interrogado, o réu confessou a posse das drogas e armas de fogo encontradas nos dois endereços diligenciados pelos investigadores de polícia, declarando que as entregaria a uma pessoa de vulgo Chicão (fls. 14-15 e termo de 07/02/2022).

Finda a instrução processual, é possível observar que apesar de algumas incongruências normais na narração dos fatos pelos policiais, principalmente ao se levar em conta o tempo decorrido entre os atos e a existência de diversas outras diligências policiais nesse ínterim, não há contradições em seus depoimentos. Isso porque ambos foram firmes em afirmar que a diligência ao endereço do acusado ocorreu em razão da informação de que seria um dos responsáveis pelo tráfico de drogas no Morro São Bento, sendo detalhadamente descritas as circunstâncias da abordagem, da apreensão das drogas e das armas e da prisão, tudo de forma harmônica com o restante da prova oral, inclusive a parcial confissão.

Em regular cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de seu pai (Antonio de Freitas dos Santos), os policiais encontraram arma e droga. Quanto ao revólver, Antonio confessou a propriedade, mas negou prévio conhecimento da existência de qualquer tipo de droga, indicando seu filho como provável proprietário. Dessa forma, em razão do flagrante, por dever de ofício foi-lhe dada voz de prisão, com conseqüente encaminhamento à delegacia para lavratura do flagrante.

A indicação do endereço do filho - espontaneamente apontado como verdadeiro proprietário do entorpecente - é considerada estratégia de autodefesa e não pode ser entendida como coação. Com efeito, sendo a voz de prisão e encaminhamento à delegacia de polícia formas de estrito cumprimento do dever, não podem ser considerados forma de coação, ainda que os policiais tenham sugerido que a entrega do endereço fosse a saída mais rápida para se ver livre da acusação.

Quanto à entrada sem mandado de busca na residência do réu, observa-se que isso ocorreu em razão da informação fornecida por seu pai e também não se configura ilegal, porquanto havia permanente estado flagrancial - próprio do delito de tráfico de drogas.

Verifica-se dos autos, ainda, que, além das drogas, os policiais lograram encontrar 1 pistola, da marca Taurus, pt 100 AF-D, calibre 40, com numeração suprimida, municiada com 12 projéteis no carregador, e 1 pistola, da marca Taurus, G2C, calibre 9mm, municiada com 2 carregadores, com numeração suprimida, com 10 projéteis em cada um, em regular estado de conservação, aptas a disparos e acompanhadas de munição (fls. 148-156).

Todavia, o crime de tráfico não foi praticado com emprego de arma, mas juntamente com o delito de posse irregular de arma, uma vez que todo o ilícito estava guardado no mesmo imóvel, caracterizando, portanto, a ocorrência de delitos autônomos.

O quadro probatório é, portanto, firme e harmônico, tornando imperiosa a procedência da ação para o crime de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo.

Preclusa a realização do exame agendado para 18/02/22 (fl. 22 do apenso), ante a ausência de pedido na fase de diligência e realização de alegações finais defensivas sem qualquer ressalva ou contrariedade.

Passa-se, portanto, ao cálculo das penas.

Segundo o critério norteador do art. 42 da lei especial e o art. 59 do Código Penal, para ambos os delitos as penas devem partir acima do mínimo legal, tendo em vista a circunstância do fato e conduta social de quem guarda grande quantidade e variedade de droga (aproximadamente 535g de cocaína, 800g de maconha, 23 comprimidos de ecstasy e 2 tubos parcialmente consumidos de lança-perfume) juntamente com armas de numeração raspada e munições.

Destarte, a pena-base é fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa para o crime de tráfico de drogas e em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa para o porte de arma, que retornam ao patamar mínimo em razão da confissão.

Por fim, presentes os requisitos dispostos no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que nesse caso excepcional a presença da arma não faz prova, por si só, de

dedicação às atividades criminosas, as penas para o delito de tráfico de drogas são diminuídas de 2/3, resultando em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal, condenando ANTONIO DE FREITAS DOS SANTOS JUNIOR às penas de 1 e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, por infração ao art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/06, e às penas de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa por infração ao artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Tendo em vista a primariedade e levando em conta o quantum de pena aplicada, possível a aplicação do regime aberto para cada um dos delitos. Todavia, como a soma das penas ultrapassa quatro anos, a teor do art. 33, §2º, "b", fixa-se o regime semiaberto. Preso durante a instrução processual, permanecendo o risco à ordem pública, assim deverá recorrer, sendo recomendado onde se encontra.

A pena de multa é fixada no valor mínimo legal, ante a ausência de provas quanto à condição econômica do acusado.

Anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, comunicando-se ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da Corregedoria Geral de Justiça. Condono-o, por fim, ao pagamento de taxa judiciária no valor correspondente a 100 UFESPs.

P. I. C.

Santos, 07 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA